

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

פ/25/5480

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – בנייה או הרחבה של מרחב מוגן דירתי לאדם עם מוגבלות), התשפ"ה –
2025

1. תיקון סעיף 71ב בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969¹, בסעיף 71ב(א)(1), בסופו יבוא "היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר של אדם מוגבלות שאינו מסוגל, מחמת מוגבלותו, להגיע למרחב המוגן המשותף או להשתמש בו באופן בטוח וסביר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם רוב הדירות".

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לאנשים עם מוגבלות המתגוררים בבניינים משותפים, אשר אינם מסוגלים להגיע למרחב המוגן המשותף או להשתמש בו בצורה בטוחה בעת חירום. במצבים כאלה קיים צורך חיוני במרחב מוגן דירתי (ממ"ד) שיבטיח את ביטחונם האישי ללא תלות באפשרות שימוש במקלט המשותף.

התיקון נועד לאפשר לבעלי דירות עם מוגבלות להרחיב את דירתם או לבנות ממ"ד או ממ"ק בכניסה לדירתם, בהסכמה של רוב הדיירים בלבד, בכפוף לקבלת היתר בנייה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965. זאת במטרה להסיר חסמים שעלולים לעכב או למנוע את מימוש פתרונות המיגון הנדרשים לאוכלוסייה זו.

אישור התיקון יאפשר לאנשים עם מוגבלות להיערך כראוי למצבי חירום באמצעות התאמת תנאי מגוריהם לצרכים ביטחוניים חיוניים, ובכך להבטיח את ביטחונם האישי במקרים שבהם הגישה למקלט המשותף אינה אפשרית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ה (10.02.2025)

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

